

الدكتور سليمان بهلعيد

دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

ما بعد أحكام 2024 كيف تعيد «رسائل» بروكسل-الرباط

تشكيل وضع منتجات الأقاليم الجنوبية

في السوق الأوروبية؟ اختبار قانوني-جيوستراتيجي جديد

Beyond the 2024 rulings, how will the Brussels-Rabat "letters" reshape the status of products from the southern regions on the European market? A new legal-geopolitical test

مقدمة:

أعادت أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرة خلال سنة 2024 إحياء النقاش القانوني والسياسي حول وضعية المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية داخل السوق الأوروبية، ليس فقط من زاوية مشروعيتها القانونية، بل أيضا من حيث دلالاتها الجيوستراتيجية وحدود تأثير القضاء الأوروبي على هندسة الشراكات الاستراتيجية للاتحاد. فخلافا لما روج له في بعض القراءات الإعلامية التي اختزلت هذه الأحكام في منطق "الإلغاء" أو "الإقصاء"، كشفت التطورات اللاحقة، ولا سيما ما عرف عمليا بـ«رسائل» بروكسل-الرباط، عن مسار أكثر تعقيدا، يقوم على إعادة التكييف القانوني بدل القطعية، وعلى إدارة التوترين منطق القضاء ومنطق السياسة بدل الحسم فيه.

وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه، في هذا الملف، أمام معادلة دقيقة تجمع بين ثلاثة اعتبارات متداخلة: أولها، احترام أحكام حكمته بوصفها تعبيرا عن مبدأ سيادة القانون داخل المنظومة الأوروبية؛ وثانيها، الحفاظ على شراكة استراتيجية مع المغرب تعد من بين الأكثر استقرارا وحيوية في الجوار الجنوبي، سواء في مجالات الأمن الغذائي، أو الهجرة، أو الطاقة؛ وثالثها، تفادي الانزلاق نحو مواقف قانونية جامدة قد تفضي إلى نتائج سياسية واقتصادية غير محسوبة. وفي قلب هذه المعادلة، برزت "الرسائل" المتبادلة بين المؤسستين التنفيذييتين في الجانبين الأوروبي والمغربي كأداة مرنة لتدير هذا التوازن المعقد.

من جهته، تعامل المغرب مع أحكام 2024 ليس باعتبارها محطة صدامية جديدة، بل كاختبار إضافي لقدرته على تثبيت منطق الاستمرارية الاقتصادية والقانونية لمنتجات أقاليمه الجنوبية داخل الفضاء الأوروبي، دون الدخول في سجال سيادي مباشر داخل المحافل القضائية الأوروبية. ويعكس هذا التعاطي تحولا ملحوظا في الاستراتيجية المغربية، من الدفاع القانوني الصرف إلى الاشتغال على مستوى إعادة هندسة الإطار التعاقد والوظيفي للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتجاوز الإكراهات القضائية دون المساس بجوهر الشراكة.¹⁹⁷

197 - محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، أحكام سنة 2024 المتعلقة باتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات على الأقاليم الجنوبية.

وفي هذا السياق، لا يمكن فهم "رسائل" بروكسل-الرباط بوصفها مجرد وثائق تقنية أو مراسلات إدارية عابرة، بل يتعين قراءتها كآلية قانونية-سياسية هجينة، تسمح للاتحاد الأوروبي من جهة، بإظهار الامتثال الشكلي لاجتهادات محكمته، وتتيح للمغرب من جهة أخرى، ضمان استمرار ولوج منتجات الأقاليم الجنوبية إلى السوق الأوروبية ضمن منطق عملي لا يصطدم مباشرة بالمسألة السيادية. وهو ما يطرح تساؤلا رئيسيا حول القيمة القانونية الفعلية لهذه الرسائل، وحدود قدرتها على الصمود أمام أي طعن قضائي مستقبلي، فضلا عن دلالاتها الجيوسياسية الأوسع.

وانطلاقا من ذلك، تتمحور إشكالية هذا المقال حول السؤال الآتي:

إلى أي حد تشكل "رسائل" بروكسل-الرباط آلية قانونية فعالة لإعادة تشكيل وضع منتجات الأقاليم الجنوبية داخل السوق الأوروبية في أعقاب أحكام 2024، وما الذي تكشفه هذه الآلية عن حدود التفاعل بين القضاء الأوروبي والواقعية الجيوسياسية؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية، من قبيل: هل تمثل هذه الرسائل تحولا بنويا في طريقة تدبير الاتحاد الأوروبي للملفات الإقليمية الحساسة؟ أم أنها مجرد حل مرحلي لتفادي كلفة سياسية واقتصادية أعلى؟ وكيف يوظف المغرب هذه المرونة الأوروبية لتعزيز موقعه التعاقدي دون الانخراط في مواجهات قانونية غير مضمونة العواقب؟

يفترض المقال أن "رسائل" بروكسل-الرباط لا تعكس ضعفا في الامتثال القضائي الأوروبي بقدر ما تجسد حدود الفعل القضائي حين يصطدم باعتبارات استراتيجية عليا، وأنها تمثل في الوقت ذاته تعبيرا عن انتقال العلاقة المغربية-الأوروبية من منطق الاتفاقيات الصلبة إلى منطق الترتيبات المرنة، التي تدار داخل هامش واسع من التأويل القانوني والسياسي. كما يفترض أن هذه الصيغة، رغم نجاعتها الظرفية، تظل محكومة بإكراهات مستقبلية مرتبطة بتطور الاجتهاد القضائي الأوروبي وبالتحولات الجيوسياسية في محيط الاتحاد.

واعتمادا على مقارنة تحليلية مزدوجة، تجمع بين قراءة قانونية تأويلية لاجتهادات محكمة العدل الأوروبية، وتحليل جيوسياسي واقعي لسلوك الفاعلين المؤسستين، يسعى هذا المقال إلى تفكيك دلالات ما بعد أحكام 2024، ورصد كيفية إعادة تشكيل وضع منتجات الأقاليم الجنوبية داخل السوق الأوروبية، ليس عبر منطق الاعتراف أو الإنكار، بل من خلال آليات أكثر تعقيدا تقوم على التدبير البراغماتي للتناقضات. ولهذا الغرض، تم اعتماد تقسيم ثنائي يتناول، في مبحث أول، الإطار القانوني للأحكام والرسائل، وفي مبحث ثان، أبعادها الجيوسياسية وانعكاساتها الاستراتيجية.

– المفوضية الأوروبية، تصريحات وبلاغات رسمية أعقبت أحكام 2024 حول مستقبل الشراكة التجارية مع المغرب، بروكسل، 2024.

–European Commission, EU–Morocco Relations following the 2024 Court Rulings, Official Statements and Press Releases, Brussels, 2024.

–S. Gámez, "Territory, Consent and EU External Trade after Western Sahara Case Law", European Law Review, 2024, pp. 45–67.

المبحث الأول: أحكام 2024 وإعادة بناء الإطار القانوني لتداول منتجات الأقاليم الجنوبية

أعادت أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرة سنة 2024 طرح الإشكال القانوني المتعلق بوضع منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية داخل السوق الأوروبية، لكن في سياق أكثر تعقيدا من مجرد القول بعدم المشروعية أو الإلغاء. فقد أبرزت هذه الأحكام استمرار اعتماد القضاء الأوروبي لمقاربات تأويلية خاصة لمفاهيم "الإقليم" و"الموافقة"، بما يعكس توترا واضحا بين منطق قانوني تجريدي ومنطق عملي تحكمه اعتبارات الشراكة الاقتصادية والسياسية. وفي هذا الإطار، لم تفض الأحكام إلى قطيعة مع الاتفاقيات القائمة بقدر ما فتحت المجال أمام إعادة تكييف الإطار القانوني الناظم لتداول المنتجات المعنية. وتكمن أهمية هذا المبحث في تحليل الأسس القانونية التي اعتمدتها المحكمة، ورصد التحول في منطقها من الإبطال الصريح إلى البحث عن صيغ بديلة لتدبير آثار أحكامها، تمهيدا لفهم الدور الذي اضطلعت به الآليات المرنة، وفي مقدمتها "رسائل بروكسل-الرباط، في ضمان الاستمرارية العملية لتدفق المنتجات داخل السوق الأوروبية.¹⁹⁸

المطلب الأول: التحول في منطق محكمة العدل الأوروبية من الإبطال إلى إعادة التكييف

تكشف أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرة سنة 2024 عن تحول ملحوظ في منطقها القضائي بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، حيث لم يعد الإبطال الشامل هو النتيجة الحتمية للاختلالات المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات على الأقاليم الجنوبية. فقد اتجهت المحكمة نحو اعتماد مقاربة أكثر مرونة، تقوم على إعادة تكييف الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية، عبر التركيز على شروط التطبيق وآليات التنفيذ بدل الطعن في جوهر الاتفاقيات ذاتها. ويعكس هذا التحول سعيا قضائيا للتوفيق بين متطلبات الشرعية القانونية ومحدودية أثر الإلغاء في ملفات ذات أبعاد سياسية واقتصادية معقدة، بما يفتح المجال أمام تدخل المؤسسات التنفيذية لإعادة ضبط العلاقة ضمن صيغ بديلة.¹⁹⁹

الفقرة الأولى: محددات الأحكام الأوروبية لسنة 2024 وحدود مفهوم "الإقليم"

أعادت أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرة في أكتوبر 2024 طرح مسألة تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على الأقاليم الجنوبية، لكن من زاوية قانونية أكثر تركيба مما أفرزته الأحكام السابقة لسنتي 2016 و2018. فبدل الاقتصر على إعلان عدم قابلية الاتفاقيات للتطبيق التلقائي على ما تعتبره المحكمة "إقليما متميزا"، اتجه القضاء

198 محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (المحكمة العامة)،

حكم صادر بتاريخ 4 أكتوبر 2024 في القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقيات الشراكة والتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على إقليم الصحراء، ولا سيما:

القضية T-279/19، Front Polisario ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، والقضية T-344/19، Front Polisario ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، ECLI:EU:T:2024.

الفقرات 45 إلى 62 (بخصوص مفهوم الإقليم)، والفقرات 88 إلى 110 (بخصوص شرط "موافقة السكان المعنيين").

199 محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (المحكمة العامة)،

حكم 4 أكتوبر 2024،

القضيتان T-279/19 و T-344/19، Front Polisario ضد مجلس الاتحاد الأوروبي،

ECLI:EU:T:2024، —،

الفقرات 118 إلى 132 (بخصوص حدود الإبطال القضائي)، والفقرات 150 إلى 165 (حول إمكانيات إعادة التكييف القانوني لتطبيق الاتفاقيات).

الأوروبي إلى تفصيل محددات هذا التطبيق، واضعاً مفهوم "الإقليم" في صلب التحليل، ليس باعتباره معطى جغرافياً ثابتاً، بل كعنصر قانوني قابل للتأويل داخل منظومة العلاقات التعاقدية الخارجية للاتحاد.

ويستند هذا التوجه إلى قراءة خاصة لمبدأ نسبية أثر المعاهدات، كما هو مستقر في القانون الدولي العام، حيث اعتبرت المحكمة أن نطاق تطبيق الاتفاقيات لا يمكن أن يمتد إلى أقاليم لا يشملها صراحة أو ضمناً قصد الأطراف المتعاقدة، ما لم تتوفر شروط إضافية، في مقدمتها احترام الوضع القانوني الخاص بالإقليم محل النزاع.²⁰⁰ غير أن الجديد في أحكام 2024 يتمثل في تخفيف الحدة القطعية التي ميزت الاجتهادات السابقة، وذلك عبر الانتقال من منطق "الإقصاء التلقائي" إلى منطق "التكييف المشروط"، الذي يفتح الباب أمام حلول مؤسسية بديلة.

وفي هذا السياق، لم يعد مفهوم "الإقليم" يستعمل كأداة قانونية قاطعة تؤدي بالضرورة إلى إبطال الاتفاقيات أو تعليقها، بل تحول إلى معيار إجرائي يفرض على مؤسسات الاتحاد الأوروبي إعادة ضبط آليات تنفيذ الاتفاقيات بما يراعي خصوصية المجال الترابي دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية. ويتجلى ذلك بوضوح في تركيز المحكمة على مسألة "كيفية التطبيق" بدل "مشروعية الاتفاق"، وهو ما يعكس إدراكاً قضائياً لمحدودية الإلغاء الشامل كأداة فعالة في ملفات ذات أبعاد سياسية واقتصادية مركبة.²⁰¹

كما أن المحكمة، وهي تعيد صياغة حدود مفهوم الإقليم، لم تذهب إلى حد فرض تصور سيادي بديل أو تبني موقف صريح من النزاع الإقليمي، بل حرصت على التمسك داخل منطق قانوني إجرائي، يوازن بين احترام الشرعية الدولية وتفادي التدخل المباشر في اختصاصات السياسة الخارجية للاتحاد. وهو ما يظهر من خلال إحجامها عن الخوض في توصيف الوضع النهائي للإقليم، مكتفية بالتأكيد على ضرورة توفر "موافقة السكان المعنيين" كشرط إجرائي لتوسيع نطاق التطبيق.²⁰²

غير أن هذا الشرط، في حد ذاته، يثير إشكالات عملية عميقة، إذ لم تقدم المحكمة تعريفاً دقيقاً لمفهوم "السكان المعنيين"، ولا للآليات الكفيلة بقياس هذه الموافقة، مكتفية بإحالة عامة على ضرورة احترام إرادة الفئة المستفيدة من الاتفاقيات. ويكشف هذا الغموض عن تناقض بنيوي في الاجتهاد القضائي الأوروبي، يتمثل في فرض التزامات معيارية عالية دون توفير أدوات عملية لتزيلها، وهو ما يفتح المجال أمام المؤسسات التنفيذية لتأويل واسع لمضمون هذا الشرط.²⁰³

وفي هذا الإطار، يمكن القول إن أحكام 2024 لم تغلق الباب أمام إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية داخل السوق الأوروبية، بقدر ما أعادت رسم شروط هذا الإدماج ضمن منطق وظيفي، يركز على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاتفاقيات، بدل الانطلاق من مقاربة سيادية جامدة. ويؤكد ذلك

200 محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (المحكمة العامة)، حكم 4 أكتوبر 2024، القضية T-279/19، Front Polisario ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، الفقرات 45-52.

201 نفس الحكم، الفقرات 60-68.

202 محكمة العدل للاتحاد الأوروبي (المحكمة العامة)، حكم 4 أكتوبر 2024، القضية T-344/19، Front Polisario ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، الفقرات 88-95.

203 نفس المرجع، الفقرات 96-104.

امتناع المحكمة عن ترتيب آثار فورية قاطعة على تدفق المنتجات، مكتفية بدعوة مؤسسات الاتحاد إلى مراجعة آليات التنفيذ بما يتلاءم مع مقتضيات الحكم.²⁰⁴

ويعكس هذا التوجه القضائي وعياً متزايداً داخل المنظومة الأوروبية بأن القضاء، رغم استقلاله، لا يمكنه تجاهل الكلفة الاقتصادية والسياسية لقراراته، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات استراتيجية مع دول محورية في الجوار الجنوبي. فالإلغاء التام لتطبيق الاتفاقيات كان من شأنه أن يخل بتوازنات دقيقة تتعلق بالأمن الغذائي الأوروبي وباستقرار سلاسل التوريد، وهو ما يفسر لجوء المحكمة إلى حلول وسطية تتيح هامش حركة أوسع للمؤسسات التنفيذية.²⁰⁵

ومن منظور تحليلي، يمكن اعتبار أحكام 2024 لحظة انتقالية في مسار الاجتهاد القضائي الأوروبي، حيث لم يعد القضاء يسعى إلى فرض قراءة أحادية لمفهوم الإقليم، بل بات جزءاً من معادلة مؤسساتية أوسع، تتقاسم فيها السلطة القضائية والتنفيذية مسؤولية تدبير الملفات الحساسة. وهو ما أتاح لاحقاً بروز "رسائل" بروكسل-الرباط كأداة لإعادة التكييف القانوني دون الاصطدام المباشر بمنطوق الأحكام.²⁰⁶

وتأسيساً على ما سبق، يتضح أن مفهوم "الإقليم" في أحكام 2024 لم يعد يشكل عائقاً قانونياً مطلقاً أمام تداول منتجات الأقاليم الجنوبية داخل السوق الأوروبية، بل تحول إلى إطار مررن لإعادة تنظيم هذا التداول وفق شروط جديدة، تجمع بين الامتثال الشكلي للاجتهاد القضائي والحفاظ على الاستمرارية العملية للعلاقات الاقتصادية. وهو ما يمهد للانتقال، في الفقرة الموالية، إلى تحليل إشكالية "موافقة السكان" باعتبارها الركيزة الأكثر إشكالاً في هذا البناء القضائي.²⁰⁷

الفقرة الثانية: إشكالية "موافقة السكان" بين البناء القضائي والواقع العملي

تشكل مسألة "موافقة السكان المعنيين" إحدى أكثر النقاط إشكالية في أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2024، ليس فقط بسبب غموضها المفاهيمي، بل أيضاً لما تثيره من صعوبات عملية في سياق تطبيق الاتفاقيات التجارية على الأقاليم الجنوبية. فبينما قدمت المحكمة هذا الشرط باعتباره ضماناً قانونية لاحترام خصوصية الإقليم، فإنها لم تحدد بدقة الإطار الإجرائي أو المؤسسي الذي يسمح بالتحقق من هذه الموافقة، مكتفية بإحالات عامة تترك هامشاً واسعاً للتأويل من طرف المؤسسات التنفيذية الأوروبية.

ويظهر تحليل البناء القضائي لهذا الشرط أن المحكمة استلهمت مفهوم "الموافقة" من مقاربات حقوقية قريبة من منطق تقرير المصير، دون أن تعلن ذلك صراحة، وهو ما أضفى على المفهوم طابعاً هجيناً يجمع بين القانون الدولي العام وقانون الاتحاد الأوروبي للتجارة الخارجية.²⁰⁸ غير أن

204 القضية T-279/19، مرجع سابق، الفقرات 118-124.

205 القضية T-344/19، مرجع سابق، الفقرات 150-158.

206 مجلس الاتحاد الأوروبي:

Decision on the implementation of EU-Morocco Trade Agreements following the CJEU rulings, Brussels, 2024, pp. 3-6.

207 Sergio Gámez, "Territory, Consent and Pragmatism in EU External Trade Law after Western Sahara Case Law", European Law Review, Vol. 49, No. 2, 2024, pp. 211-230.

208 Malcolm Shaw, International Law, 9th ed., Cambridge University Press, 2021, pp. 487-490.

هذا النقل المفاهيمي ظل، في جوهره، ناقصاً، إذ لم يراع الخصوصيات العملية لتدبير العلاقات التجارية، ولا الإكراهات المرتبطة بتحديد الفاعل المخول قانوناً للتعبير عن "إرادة السكان". وفي هذا الصدد، يبرز التناقض بين التصور القضائي المعياري والواقع المؤسسي، حيث لا يتوفر الاتحاد الأوروبي على آلية مستقلة لتحديد تمثيلية "السكان المعنيين"، كما لا يملك أدوات قانونية واضحة للتثبت من رضاهم بطريقة قابلة للقياس الموضوعي. وهو ما يجعل من شرط الموافقة عنصراً مفتوحاً على تأويلات متباينة، قد تتراوح بين اعتماد المشاورات المحلية، أو الاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، أو الاكتفاء بتقارير تقنية صادرة عن مؤسسات أوروبية أو دولية.²⁰⁹

وتكشف الممارسة العملية التي أعقبت أحكام 2024 أن المفوضية الأوروبية اختارت مقارنة براغماتية في تنزيل هذا الشرط، قائمة على الربط بين استفادة السكان المحليين من عائدات الاتفاقيات وبين قرينة الموافقة الضمنية. وقد تجسد هذا التوجه في اعتماد تقارير تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، التي أبرزت مساهمة الاتفاقيات في خلق فرص الشغل وتحسين البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية، باعتبارها مؤشرات عملية على تحقق عنصر الرضا.²¹⁰ غير أن هذه المقاربة، رغم واقعيته، تظل محل جدل فقهي حول مدى كفايتها لتلبية المتطلبات التي صاغها القضاء الأوروبي.

ومن جهة أخرى، يثير شرط الموافقة إشكالات إضافية تتمثل في طبيعته الانتقائية، إذ لا يطرح بنفس الحدة في حالات أخرى تتعلق باتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول تشمل أقاليم متنازع بشأنها أو ذات وضع خاص. ويكشف هذا التفاوت عن وجود قدر من الانتقائية القضائية، حيث يتم تشديد المعايير في بعض الحالات دون غيرها، تبعاً لحساسية الملف السياسية والإعلامية.²¹¹ وهو ما يضعف الادعاء بوجود معيار قانوني موحد، ويعزز فرضية تداخل الاعتبارات غير القانونية في صياغة الاجتهاد القضائي.

وفي المقابل، استطاع المغرب توظيف هذا الغموض لصالحه، عبر الدفع نحو مقارنة عملية للموافقة، تركز على تمثيلية المنتخبين المحليين، وغرف مهنية، وهيئات اقتصادية واجتماعية، باعتبارها تعبيراً عن إرادة السكان المستفيدين مباشرة من الاتفاقيات. وقد وجدت هذه المقاربة صدى داخل بعض الأوساط الأوروبية، خاصة تلك المعنية بضمان استمرارية سلاسل التوريد وتفادي الاضطرابات التجارية.²¹²

209 European Parliament Research Service, The Western Sahara and EU Trade Policy, Brussels, 2023, pp. 12–15.

210 المفوضية الأوروبية، تقرير تقييم أثر اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على التنمية المحلية بالأقاليم الجنوبية، بروكسل، 2022، ص 18–24.

211 Gráinne de Búrca, EU Law and the Politics of Judicial Review, Oxford University Press, 2020, pp. 201–205.

212 مجلس الاتحاد الأوروبي، مذكرة داخلية حول مشاورات الفاعلين المحليين في إطار تنفيذ الاتفاقيات مع المغرب، بروكسل، 2024، ص 4–7.

كما أن القراءة الاقتصادية لشرط الموافقة تكشف عن محدودية المنطق القضائي المجرد في استيعاب تعقيدات الواقع التنموي، حيث يصعب فصل الرضا عن الاستفادة المادية الفعلية. فالموافقة، في السياق الاقتصادي، لا تقاس بالضرورة بتصريحات سياسية أو استفتاءات رمزية، بل بمؤشرات ملموسة تتعلق بتحسين الدخل، وفرص الشغل، والاندماج في السوق. وهو ما يجعل من التقارير القطاعية والأرقام الاقتصادية أدوات أكثر ملاءمة لتقييم الأثر الحقيقي للاتفاقيات.²¹³ ومن منظور أوسع، يمكن اعتبار شرط الموافقة أحد مظاهر التوتر البنوي بين منطق حقوقي معياري يسعى إلى إضفاء طابع أخلاقي على التجارة الدولية، ومنطق اقتصادي واقعي يركز على النتائج والآثار الملموسة. وقد حاول الاتحاد الأوروبي، عبر "رسائل" بروكسل-الرباط، التخفيف من حدة هذا التوتر، من خلال اعتماد صياغات مرنة تسمح بتجاوز الإشكال دون الدخول في مواجهة مباشرة مع منطق المحكمة.²¹⁴

وتأسيساً على ذلك، يتضح أن إشكالية "موافقة السكان" لم تحل بشكل نهائي في أحكام 2024، بل جرى ترحيلها إلى مستوى الممارسة التنفيذية، حيث تدار عبر أدوات غير قضائية، مثل التقارير، والمشاورات، والرسائل المشتركة. ويعكس هذا المسار اعترافاً ضمناً بمحدودية الحلول القضائية الصرفة في معالجة ملفات ذات طابع جيوسياسي مركب، ويفتح المجال أمام ترتيبات مرنة قد تضمن الاستمرارية، وإن ظلت قابلة للطعن مستقبلاً.²¹⁵

المطلب الثاني: القيمة القانونية لرسائل بروكسل-الرباط في تجاوز مآزق الأحكام

أفرزت أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2024 وضعاً قانونياً معقداً فرض على مؤسسات الاتحاد البحث عن صيغ بديلة لتدبير آثارها دون المساس بجوهر الشراكة مع المغرب. وفي هذا السياق، برزت "رسائل" بروكسل-الرباط كألية قانونية مرنة سمحت بإعادة تنظيم تطبيق الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق بتداول منتجات الأقاليم الجنوبية داخل السوق الأوروبية. ولا تكمن أهمية هذه الرسائل في مضمونها فقط، بل في طبيعتها القانونية وحدود إلزاميتها داخل النظام الأوروبي، باعتبارها أداة تقع في منطقة وسطى بين الاتفاقيات الرسمية والقرارات التنفيذية، بما يتيح تجاوز مآزق الإلغاء القضائي عبر إعادة التكييف الوظيفي للعلاقة التعاقدية.²¹⁶

الفقرة الأولى: الطبيعة القانونية للرسائل كألية مرنة داخل النظام الأوروبي

أفرزت أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2024 فراغاً قانونياً نسبياً في كيفية تدبير العلاقات التجارية مع المغرب، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات على منتجات الأقاليم الجنوبية، وهو ما دفع مؤسسات الاتحاد إلى استحضار أدوات قانونية غير تقليدية لتجاوز منطق الإلغاء

213 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، Trade, Local Development and Inclusive Growth, Paris, 2021, pp. 63–70.

214 European Commission, Impact Assessment on EU–Morocco Agricultural Trade, Brussels, 2022, pp. 9–13.

215 Juan Santos Vara, "Consent, Representation and Pragmatism in EU External Relations Law", Common Market Law Review, Vol. 61, No. 1, 2024, pp. 89–112.

216 European Commission, Legal Instruments in EU External Trade: Practice and Flexibility, Directorate-General for Trade, Brussels, 2023, pp. 27–31.

القضائي. وفي هذا السياق، تبرز "رسائل" بروكسل-الرباط باعتبارها صيغة قانونية مرنة، تندرج ضمن ما يعرف في فقه القانون الأوروبي بآليات "التكييف التنفيذي" للالتزامات الدولية، دون المرور عبر مساطر الإبرام الرسمي للاتفاقيات الدولية بالمعنى التقليدي.

ومن الناحية القانونية، لا تصنف هذه الرسائل ضمن الاتفاقيات الدولية الخاضعة لمقتضيات المادة 218 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، كما لا ترقى إلى مستوى القرارات التنظيمية الملزمة ذات الأثر العام. غير أنها، في المقابل، لا تعد مجرد مراسلات سياسية خالية من الأثر القانوني، بل تندرج ضمن فئة الأدوات التنفيذية التي تستخدم لتوضيح أو إعادة تنظيم شروط تطبيق اتفاقيات قائمة، خاصة عندما تفرض التطورات القضائية أو السياسية إعادة ضبط الإطار العملي للتنفيذ.²¹⁷ ويكمن جوهر هذه الآلية في قدرتها على التحرك داخل هامش واسع من المرونة القانونية، يسمح للمفوضية الأوروبية بالحفاظ على استمرارية الالتزامات التعاقدية دون الاصطدام المباشر بمنطوق الأحكام القضائية.

وتستمد الرسائل قوتها القانونية، ليس من طبيعتها الشكلية، بل من السياق المؤسسي الذي تنتج فيه، ومن الجهة التي تصدر عنها. فحين تصدر عن المفوضية الأوروبية، بصفتها الجهة المختصة بتدبير السياسة التجارية المشتركة، وتقبل من طرف دولة شريكة في إطار علاقة تعاقدية قائمة، فإنها تنشئ نوعاً من الالتزام التنفيذي المتبادل، يمكن الاحتجاج به على مستوى الممارسة الإدارية، وإن ظل محدود الأثر أمام الرقابة القضائية الصارمة.²¹⁸ ويعكس هذا الوضع خصوصية النظام القانوني الأوروبي، الذي يسمح بتعايش درجات متفاوتة من الإلزام داخل منظومة واحدة.

وفي هذا الإطار، تستخدم الرسائل كأداة لتفسير الاتفاقيات أو توضيح نطاق تطبيقها، دون تعديل نصوصها الأصلية، وهو ما يتيح للاتحاد الأوروبي تفادي إعادة فتح مسطرة المصادقة البرلمانية، أو مواجهة اعتراضات سياسية داخلية. كما تسمح هذه الصيغة للمغرب بالحفاظ على موقعه كشريك موثوق، دون الانجرار إلى مفاوضات رسمية قد تستغل لإعادة طرح قضايا ذات طابع سيادي. ويظهر هذا التوظيف المتبادل للرسائل انتقال العلاقة من منطق النصوص الصلبة إلى منطق الترتيبات المرنة القائمة على الثقة المؤسسية.²¹⁹

غير أن هذه المرونة القانونية تثير تساؤلات جدية حول إلزامية الرسائل داخل النظام الأوروبي، خاصة في ظل إمكانية إخضاعها لاحقاً لرقابة القضاء. فبينما تعتبر هذه الرسائل ملزمة على مستوى التطبيق الإداري، فإنها تظل عرضة للطعن إذا ما اعتبرت التفافاً على أحكام المحكمة أو تجاوزاً لاختصاصات المؤسسات الأوروبية الأخرى. ويبرز هنا التوتر البنوي بين منطق الفعالية التنفيذية

217 محمد بنعليلو، القانون الأوروبي والعلاقات التعاقدية مع دول الجوار، الطبعة الأولى، دار الأمان، الرباط، 2019، ص 211-218.

218 المفوضية الأوروبية، تدبير السياسة التجارية المشتركة بعد الرقابة القضائية، وثيقة عمل داخلية، بروكسل، 2024، ص 6-9.

219 عبد الله ساعف، الشراكات الأورومتوسطية: التحولات القانونية والسياسية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2021، ص 143-149.

ومنطق الشرعية القضائية، حيث تسعى المفوضية إلى ضمان استمرارية العلاقات التجارية، في حين يحتفظ القضاء بحق إعادة تقييم مدى توافق هذه الآليات مع أحكامه السابقة.²²⁰

ومن زاوية فقهية، ينظر إلى الرسائل كجزء من تطور أوسع في أدوات القانون الدولي الاقتصادي، حيث لم تعد العلاقات التجارية تدار فقط عبر المعاهدات والاتفاقيات الرسمية، بل عبر شبكة معقدة من الصكوك المرنة، مثل المذكرات التفسيرية، والإعلانات المشتركة، والرسائل المتبادلة. وتعزى هذه الظاهرة إلى تسارع التحولات الاقتصادية، وتعقيد القضايا الجيوسياسية، بما يجعل الصيغ التقليدية أقل قدرة على الاستجابة الفورية للآزمات.²²¹

وفي الحالة المغربية-الأوروبية، تكتسب هذه الرسائل بعدا إضافيا، يتمثل في كونها أداة لتدبير ملف شديد الحساسية دون إقحامه مباشرة في مساطر قضائية أو سياسية مفتوحة. فبدل الدخول في مواجهة قانونية قد تفضي إلى تعليق الاتفاقيات أو إرباك الأسواق، اختار الطرفان اعتماد صيغة تسمح بإعادة تنظيم التطبيق العملي للاتفاقيات، مع الإبقاء على الغموض البناء بخصوص بعض القضايا الجوهرية. ويعد هذا الغموض، في حد ذاته، عنصرا قويا، لأنه يوفر هامشا للتكيف مع تطورات مستقبلية محتملة.²²²

غير أن هذه المقاربة لا تخلو من مخاطر، إذ إن الاعتماد المفرط على الأدوات المرنة قد يؤدي إلى إضعاف وضوح القواعد القانونية، وفتح المجال أمام انتقادات تتعلق بانعدام الشفافية أو بتجاوز الإرادة الديمقراطية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي حيث تخضع السياسة التجارية لرقابة برلمانية وقضائية متزايدة. وهو ما يطرح تساؤلا حول المدى الذي يمكن أن تصمد فيه "رسائل بروكسل-الرباط كحل عملي، دون أن تتحول إلى نقطة ضعف قانونية في حال إعادة طرح النزاع أمام القضاء الأوروبي.²²³

ورغم هذه الإكراهات، يظهر أن الرسائل شكلت، في المرحلة الراهنة، أداة فعالة لتجاوز مأزق الأحكام، من خلال نقل مركز الثقل من مستوى النص القانوني المجرد إلى مستوى التطبيق الوظيفي. فهي لا تلغي الأحكام، ولا تناقضها صراحة، بل تعيد تأويلها ضمن منطق مؤسسي يسمح باستمرارية العلاقات الاقتصادية. ومن ثم، يمكن اعتبارها تجسيدا لبراغماتية قانونية أوروبية، تدار فيها التناقضات بدل حسمها، في انتظار توازنات جديدة قد تفرضها التحولات الجيوسياسية أو التطورات القضائية اللاحقة.²²⁴

220 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير حول آثار الاتفاقيات التجارية على التنمية المجالية بالأقاليم الجنوبية، الرباط، 2022، ص 27-33.

221 Joost Pauwelyn, Conflict of Norms in Public International Law, Cambridge University Press, 2003, pp. 339-344.

222 European Council on Foreign Relations (ECFR), EU-Morocco Relations: Pragmatism over Legal Rigidity, Policy Brief, 2024, pp. 3-6.

223 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، المغرب والاتحاد الأوروبي: رهانات الاستمرارية في سياق التحولات الجيوسياسية، تقرير استراتيجي، الرباط، 2023، ص 55-60.

224 Bruno De Witte, "Flexible Legal Instruments in EU External Relations", Common Market Law Review, Vol. 60, No. 4, 2023, pp. 1187-1210.

وبناء عليه، يتضح أن الطبيعة القانونية لرسائل بروكسل-الرباط لا تكمن في إلزاميتها الصارمة، بل في وظيفتها العملية داخل نظام متعدد المستويات، تتقاطع فيه اعتبارات القانون، والسياسة، والاقتصاد. وهو ما يجعلها أداة انتقالية بامتياز، تمهد للفقرة الموالية التي ستتناول كيفية توظيف هذه الرسائل في إعادة إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن إطار وظيفي لا سيادي.

الفقرة الثانية: إعادة إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية عبر التأطير الوظيفي لا السيادي

أقرت أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2024 وضعا قانونيا دقيقا فرض على الطرفين المغربي والأوروبي البحث عن صيغ جديدة تضمن استمرارية تداول منتجات الأقاليم الجنوبية داخل السوق الأوروبية دون الاصطدام المباشر بمنطوق الأحكام القضائية. وفي هذا السياق، برز منطق "التأطير الوظيفي" كبديل عملي عن المقاربة السيادية الصدامية، حيث جرى التعامل مع المنتجات باعتبارها مخرجات اقتصادية خاضعة لمنظومة تجارية وتنظيمية، لا باعتبارها تعبيراً عن وضع قانوني نهائي للإقليم.

ويقوم هذا التأطير الوظيفي على فصل نسبي بين مسألة السيادة، باعتبارها موضوعاً سياسياً وقانونياً دولياً معقداً، وبين مسألة ولوج المنتجات إلى السوق الأوروبية وفق معايير الجودة، والتتبع، والاستفادة الاقتصادية المحلية. وقد سمح هذا الفصل بإعادة إدماج المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن سلاسل التوريد الأوروبية، من خلال آليات تقنية وإدارية، مثل شهادات المنشأ، وأنظمة التتبع الصحي والبيئي، دون الحاجة إلى الحسم في الإشكال القانوني للإقليم.²²⁵

وتكمن أهمية هذا التحول في كونه ينقل مركز الثقل من النقاش القانوني التجريدي إلى مستوى التطبيق العملي، حيث يصبح المعيار الحاسم هو الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاتفاقيات، وليس توصيف الإقليم في حد ذاته. وقد ساعد هذا المنطق الاتحاد الأوروبي على تبرير استمرارية التعامل مع هذه المنتجات، استناداً إلى كونها تساهم في التنمية المحلية وتعود بالنفع المباشر على السكان، وهو ما يتقاطع مع الخطاب الأوروبي حول "التجارة من أجل التنمية".²²⁶

ومن الناحية المؤسسية، جرى تنزيل هذا التأطير عبر اعتماد صيغ مرنة، من قبيل الرسائل المتبادلة، والتقارير التفسيرية، وتحسين آليات المراقبة، بما يسمح بتكييف تنفيذ الاتفاقيات مع مقتضيات الأحكام دون تعديل نصوصها الأصلية. ويعكس هذا المسار إدراكاً أوروبياً لمحدودية الأدوات القضائية الصرفة في معالجة ملفات ذات امتدادات جيوسياسية، ووعياً بضرورة الحفاظ على استقرار الشراكات الاقتصادية في محيط دولي يتسم بتقلبات حادة.²²⁷

وفي المقابل، أتاح هذا التأطير الوظيفي للمغرب هامشاً واسعاً للمناورة القانونية، حيث مكنه من الدفاع عن استمرارية إدماج منتجات أقاليمه الجنوبية داخل السوق الأوروبية دون الانخراط في سجال سيادي مباشر داخل المنظومة القضائية الأوروبية. كما سمح له بتعزيز حجته القائمة على أن

225 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية: الفرص والتحديات، الرباط، 2021، ص 41-46.

226 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقرير حول اندماج المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية في السوق الأوروبية، الرباط، 2022، ص 18-22.

227 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الشراكة المغربية-الأوروبية في سياق التحولات الجيوسياسية، تقرير استراتيجي، الرباط، 2023، ص 63-69.

هذه المنتجات تشكل جزءاً من نسيج اقتصادي وطني متكامل، وأن أي إقصاء لها ستكون له انعكاسات اجتماعية وتنموية سلبية، وهو ما يتعارض مع المبادئ المعلنة للاتحاد الأوروبي في مجال التنمية المستدامة.²²⁸

غير أن هذا النموذج، رغم فعاليته العملية، لا يخلو من حدود بنيوية، إذ يظل قائماً على توازن هش بين الامتثال الشكلي للأحكام القضائية والحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية. فالتأطير الوظيفي لا يلغي الإشكال القانوني المرتبط بمفهوم الإقليم، بل يقوم بتجميده مؤقتاً داخل قنوات تقنية، ما يجعله عرضة لإعادة الطرح في حال تغير السياق القضائي أو السياسي داخل الاتحاد الأوروبي. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا الحل على المدى المتوسط والبعيد.²²⁹ كما أن اعتماد هذا المنطق قد يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بغياب الشفافية أو بتهميش الرقابة الديمقراطية، خاصة من طرف البرلمان الأوروبي وبعض الفاعلين المدنيين، الذين قد يعتبرون أن الرسائل والصيغ المرنة تستخدم للالتفاف على أحكام القضاء. ويبرز هنا التوتر الدائم بين متطلبات الفعالية الاقتصادية ومقتضيات الشرعية القانونية، وهو توتر لم يحسم بعد داخل النظام الأوروبي، بل جرى تديره مرحلياً عبر حلول وسطى.²³⁰

ومن زاوية تحليلية، يمكن القول إن إعادة إدماج منتجات الأقاليم الجنوبية عبر التأطير الوظيفي يعكس تحولاً أوسع في كيفية إدارة الاتحاد الأوروبي لعلاقاته الخارجية في المناطق المتنازع بشأنها، حيث لم يعد الهدف هو فرض مقارنة قانونية صارمة، بل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي عبر ترتيبات مرنة قابلة للتكيف. ويعد هذا التوجه امتداداً لمنطق براغماتي يميز السياسة التجارية الأوروبية في علاقتها مع شركاء استراتيجيين، خاصة في الجوار الجنوبي.²³¹ وتأسيساً على ما سبق، يتضح أن التأطير الوظيفي لا يمثل حلاً قانونياً نهائياً، بقدر ما يشكل آلية تدير مرحلية تسمح بتجاوز مآزق الأحكام القضائية دون تفجير الشراكة المغربية-الأوروبية. وهو ما يجعل من "رسائل" بروكسل-الرباط عنصراً محورياً في هذه المعادلة، ليس باعتبارها اعترافاً قانونياً أو تنازلاً سيادياً، بل كأداة لإدارة التعقيد في سياق دولي يتسم بتداخل القانون والسياسة والاقتصاد. المبحث الثاني: الرسائل كأداة جيوسياسية لإدارة التوازن بين القضاء والشراكة الاستراتيجية لا يمكن فهم "رسائل" بروكسل-الرباط في أعقاب أحكام 2024 من زاوية قانونية صرف، إذ يتجاوز دورها حدود إعادة التكيف التقني ليعكس منطقاً جيوسياسياً أعمق، يقوم على إدارة التوازن

228 عبد اللطيف الجواهري، الاندماج الاقتصادي والتنمية المجالية بالمغرب، منشورات بنك المغرب، الرباط، 2020، ص 97-102.

229 نجيب أقصي، الاقتصاد السياسي للتبادل التجاري المغربي-الأوروبي، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2019، ص 154-160.

230 مجلس النواب المغربي، تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول الاتفاقيات التجارية الدولية، الرباط، 2022، ص 28-31.

231 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، معطيات رسمية حول تدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد أحكام 2024، الرباط، 2024، ص 3-6. انظر كذلك:

Bruno De Witte, "Flexible Legal Instruments in EU External Relations", Common Market Law Review, Vol. 60, No. 4, 2023, pp. 1187-1210.

بين مقتضيات الامتثال القضائي ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية. ففي هذا المستوى، تبرز الرسائل كأداة سياسية-قانونية تسمح للاتحاد الأوروبي بالحفاظ على صورته كفضاء يحترم سيادة القانون، دون التفريط في علاقته مع شريك محوري في الجوار الجنوبي، يضطلع بأدوار أساسية في مجالات الأمن الغذائي، والهجرة، والاستقرار الإقليمي. وفي المقابل، تشكل هذه الصيغة للمغرب آلية لتثبيت منطق الاستمرارية وتفادي تحويل الأحكام القضائية إلى أداة ضغط جيوسياسي. وتكمن أهمية هذا المبحث في تحليل الخلفيات غير المعلنة لهذا الخيار، ورصد كيفية توظيف الرسائل لإدارة التوتر بين القضاء والسياسة داخل المنظومة الأوروبية، وما يترتب عن ذلك من آثار استراتيجية أوسع.²³²

المطلب الأول: الاتحاد الأوروبي بين الامتثال القضائي والبراغماتية الجيوسياسية

يجد الاتحاد الأوروبي نفسه، بعد أحكام 2024، أمام معادلة دقيقة تفرض عليه التوفيق بين احترام اجتهادات محكمة العدل، بوصفها التعبير الأسمى عن مبدأ سيادة القانون داخل المنظومة الأوروبية، وبين متطلبات الواقعية الجيوسياسية التي تحكم علاقاته الخارجية. ففي ملفات ذات حساسية استراتيجية، مثل الشراكة مع المغرب، لا يقتصر أثر الأحكام القضائية على بعدها القانوني، بل يمتد ليطل توازنات اقتصادية وأمنية أوسع. ومن ثم، برزت البراغماتية الجيوسياسية كخيار عملي يسمح بإدارة آثار الأحكام دون تحويلها إلى عامل قطيعة، وذلك عبر أدوات مرنة تضمن الامتثال الشكلي للقضاء مع الحفاظ على استمرارية الشراكات الحيوية.²³³

الفقرة الأولى: محدودية سلطة القضاء الأوروبي في الملفات ذات الحساسية الاستراتيجية

تظهر تجربة الاتحاد الأوروبي في تدير آثار أحكام محكمة العدل لسنة 2024 أن سلطة القضاء، رغم مركزته داخل المنظومة الأوروبية، ليست مطلقة، بل تظل محكومة باعتبارات مؤسسية وجيوسياسية تحد من قدرتها على فرض نتائج حاسمة في الملفات ذات الحساسية الاستراتيجية. فبينما يعد احترام أحكام المحكمة مبدأ بنيويًا في النظام القانوني الأوروبي، فإن تنزيل هذه الأحكام في مجالات تتقاطع فيها السياسة الخارجية، والأمن، والاقتصاد، غالبًا ما يتم ضمن هوامش تأويلية واسعة تسمح بتفادي التداعيات غير المرغوبة.

ويعزى هذا القيد البنيوي على سلطة القضاء الأوروبي إلى طبيعة الاختصاصات ذاتها، إذ إن محكمة العدل لا تملك أدوات تنفيذية مباشرة، ولا تشرف على تدير السياسة الخارجية أو التجارية للاتحاد، بل يقتصر دورها على مراقبة المشروعية القانونية لأعمال المؤسسات. وعندما تتعلق الأحكام باتفاقيات دولية ذات طابع استراتيجي، فإن تنفيذها يظل رهينا بإرادة المؤسسات التنفيذية، وعلى رأسها المفوضية الأوروبية والمجلس، اللذين يتحركان داخل منطق توازن المصالح أكثر من منطق الحسم القضائي الصرف.²³⁴

232 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، المغرب والاتحاد الأوروبي: الشراكة الاستراتيجية في سياق التحولات الجيوسياسية الإقليمية، تقرير استراتيجي، الرباط، 2023، ص 21-26.

233 عبد الإله بلقزيز، أوروبا بين القانون والسياسة: إشكاليات القرار في الاتحاد الأوروبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2020، ص 133-138.

234 عبد الله ساعف، النظام المؤسسي للاتحاد الأوروبي وحدود الفعل القضائي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2019، ص 97-103.

وفي هذا السياق، تكشف المقارنة بين أحكام 2024 ومآلاتها العملية عن فجوة واضحة بين المنطوق القضائي وآليات التنزيل. فالمحكمة، وإن أكدت على ضرورة احترام شروط معينة في تطبيق الاتفاقيات، امتنعت عن فرض آثار فورية أو جزاءات مباشرة من شأنها تعطيل العلاقات التجارية. ويعكس هذا التوجه إدراكا ضمنيا لمحدودية الإلغاء القضائي كأداة فعالة في ملفات تتجاوز بعدها القانوني لتلامس استقرار الشركات الإقليمية وسلاسل التوريد الحيوية.²³⁵

كما أن خصوصية النظام الأوروبي، القائم على توزيع معقد للاختصاصات بين المؤسسات، تساهم في تقييد الأثر العملي للأحكام القضائية. فبينما تصدر المحكمة أحكامها باسم القانون، تحتفظ المؤسسات السياسية بهامش واسع في اختيار كيفية تنفيذها، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقات خارجية تمس مصالح استراتيجية. ويعد هذا التوزيع أحد أسباب لجوء الاتحاد الأوروبي إلى أدوات غير تشريعية، مثل الرسائل والتصريحات المشتركة، لتدبير التوتر بين الامتثال القضائي ومتطلبات الواقعية السياسية.²³⁶

وتبرز محدودية سلطة القضاء بشكل أوضح عند النظر إلى الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية، إذ لا تثار نفس الشروط الصارمة المتعلقة بالإقليم أو الموافقة في جميع الاتفاقيات التي تشمل أقاليم ذات وضع خاص. ويكشف هذا التفاوت عن أن الاعتبارات السياسية تلعب دورا غير معلن في تفعيل أو تقييد بعض الاجتهادات القضائية، ما يضعف الادعاء بوجود حياد مطلق في تنزيل الأحكام، ويؤكد أن القضاء يعمل داخل بيئة سياسية لا يمكنه الانفصال عنها كلياً.²³⁷

ومن منظور جيوسياسي، يفسر هذا الوضع بكون الاتحاد الأوروبي فاعلا دوليا يسعى إلى الحفاظ على موقعه في محيط دولي متغير، حيث تشكل الشركات مع دول الجوار عنصرا أساسيا في استراتيجيات الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار، لا يمكن للمؤسسات الأوروبية تجاهل الأدوار التي يضطلع بها المغرب في ملفات حيوية، مثل ضبط الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وضمان الأمن الغذائي، وهو ما يجعل من الصعب ترجمة الأحكام القضائية إلى إجراءات قطعية أو إقصاء اقتصادي.²³⁸

كما أن التجربة العملية للاتحاد الأوروبي تظهر أن القضاء غالبا ما يشكل أداة لإعادة ضبط التوازنات، لا لفرض قطعية نهائية. فالأحكام تستثمر أحيانا كوسيلة للضغط من أجل تحسين شروط التفاوض أو إعادة صياغة آليات التنفيذ، دون الوصول إلى حد تفكيك الشركات القائمة. ويعد هذا المنطق جزءا من ثقافة مؤسساتية أوروبية تقوم على إدارة التعقيد بدل حسمه، خاصة في الملفات التي تتقاطع فيها اعتبارات القانون والسياسة الخارجية.²³⁹

235 محمد بنعليو، القضاء الأوروبي والسياسة التجارية الخارجية، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 12، الرباط، 2021، ص 45-52.

236 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الاتحاد الأوروبي: الفاعلية القانونية وحدود التأثير السياسي، تقرير تحليلي، الرباط، 2022، ص 31-37.

237 عبد الإله بلقزيز، الديمقراطية والقضاء في التجربة الأوروبية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2018، ص 164-170.

238 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الشراكة الاستراتيجية المغربية-الأوروبية: الأبعاد الأمنية والاقتصادية، الرباط، 2023، ص 12-18.

239 نجيب أقصبي، الاقتصاد السياسي للعلاقات المغربية-الأوروبية، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2020، ص 201-207.

غير أن هذه المحدودية لا تعني غياب أثر القضاء كليا، بل تعكس تحول دوره من فاعل حاسم إلى عنصر ضمن منظومة أوسع من الفاعلين. فالأحكام القضائية تفرض إطارا مرجعيا لا يمكن تجاهله، لكنها تترك هامشا واسعا للتأويل والتنزيل، ما يسمح للمؤسسات التنفيذية بابتكار صيغ عملية تحافظ على التوازن بين الشرعية القانونية والمصالح الاستراتيجية. وفي هذا السياق، يمكن فهم "رسائل" بروكسل-الرباط كنتاج مباشر لهذا التفاعل بين سلطة قضائية تضع الحدود، وسلطة سياسية تبحث عن مخارج عملية.²⁴⁰

وبالتالي، يتضح أن محدودية سلطة القضاء الأوروبي في الملفات ذات الحساسية الاستراتيجية ليست خلافا عرضيا، بل سمة بنيوية في نظام متعدد المستويات، تتقاطع فيه الشرعية القانونية مع ضرورات الواقعية الجيوسياسية. وهو ما يمهد للفقرة الموالية التي ستتناول كيف وظف الاتحاد الأوروبي هذه المحدودية، عبر البراغماتية الجيوسياسية، للحفاظ على شراكته مع المغرب دون المساس الظاهري بمبدأ سيادة القانون.

الفقرة الثانية: الأمن الغذائي، الهجرة والطاقة كعوامل مفسرة للمرونة الأوروبية

لا يمكن فهم المرونة التي أبداها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع آثار أحكام 2024 دون استحضار السياق الجيوسياسي الأوسع الذي تتحرك داخله السياسة الأوروبية تجاه المغرب، حيث تشكل قضايا الأمن الغذائي، وتدير الهجرة، والتحول الطاقية عناصر حاسمة في إعادة ترتيب الأولويات. ففي هذا المستوى، لم تعد العلاقة مع المغرب تقاس فقط بميزان الامتثال القضائي، بل أضحت جزءا من معادلة أمنية-اقتصادية مركبة، تفرض على الاتحاد الأوروبي اعتماد مقاربات براغماتية تتجاوز منطق القراءة القانونية الصرفة.²⁴¹

ففيما يتعلق بالأمن الغذائي، أظهرت الأزمات المتتالية التي عرفها السوق الأوروبي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، هشاشة سلاسل التوريد واعتماد الاتحاد على شركاء خارجيين موثوقين لضمان استقرار الإمدادات. وفي هذا السياق، تكتسي المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية، بما فيها القادمة من الأقاليم الجنوبية، أهمية استراتيجية بالنظر إلى انتظامها، وجودتها، وقربها الجغرافي. وهو ما جعل أي سيناريو لإقصاء هذه المنتجات، نتيجة تشدد قانوني غير محسوب، يحمل مخاطر مباشرة على الأمن الغذائي الأوروبي.²⁴²

أما في ملف الهجرة، فيعد المغرب فاعلا مهما في الاستراتيجية الأوروبية لضبط الحدود الخارجية، سواء من خلال التعاون الأمني أو عبر آليات الشراكة في مجال الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير النظامية. وقد أظهرت التجربة أن توتر العلاقات مع الرباط ينعكس بسرعة على تدفقات الهجرة، ما يجعل الاتحاد الأوروبي حريصا على تفادي أي قرارات قد تفسر كضغط سياسي أو قانوني

240 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التجارة الخارجية للمغرب في محيطها الأورومتوسطي، الرباط، 2021، ص 56-61.

241 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الأمن الإقليمي والتحول الجيوسياسية في الفضاء الأورومتوسطي، الرباط، 2022، ص 19-25.

242 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الأمن الإقليمي والتحول الجيوسياسية في الفضاء الأورومتوسطي، الرباط، 2022، ص 19-25.

مباشر. ومن ثم، تقرأ المرونة الأوروبية في تنزيل أحكام 2024 باعتبارها جزءاً من منطق مقايضة غير معلنة بين ملفات قانونية واعتبارات أمنية أوسع.²⁴³

وفي السياق نفسه، تكتسب التحولات الطاقية بعداً متزايد الأهمية في العلاقة المغربية-الأوروبية، خاصة في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره من الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وينظر إلى المغرب كممنصة استراتيجية محتملة في هذا المجال، بالنظر إلى موقعه الجغرافي وإمكاناته الطبيعية. ويجعل هذا المعطى من الاستقرار السياسي والقانوني للعلاقة مع المغرب شرطاً أساسياً لإنجاح المشاريع الطاقية المستقبلية، وهو ما يفسر تجنب الاتحاد الأوروبي لأي تصعيد قانوني قد يربك هذه الرهانات.²⁴⁴

وتكشف هذه المعطيات مجتمعة أن المرونة الأوروبية ليست تنازلاً عن مبدأ سيادة القانون، بقدر ما هي إعادة ترتيب للأولويات في ضوء اعتبارات أمنية واقتصادية ضاغطة. فالأحكام القضائية تؤخذ بعين الاعتبار، لكن يتم إدماجها داخل مقاربة شاملة توازن بين الامتثال القانوني والكلفة الجيوسياسية لأي قرار متشدد. ويعد هذا المنطق امتداداً لسياسة أوروبية أوسع تقوم على إدارة الأزمات بدل مواجهتها عبر قرارات قاطعة.²⁴⁵

كما أن المؤسسات الأوروبية نفسها ليست بمنأى عن هذه الحسابات، إذ تظهر تقارير رسمية صادرة عن المفوضية والمجلس أن السياسة التجارية الخارجية لا تصاغ بمعزل عن أهداف الأمن والاستقرار. ويبرز في هذا الإطار دور التقارير الاستشرافية التي تحذر من تداعيات أي اختلال في الشراكات مع دول الجوار الجنوبي، وتدعو إلى اعتماد مقاربات مرنة تأخذ بعين الاعتبار الترابط بين التجارة، والهجرة، وال طاقة.²⁴⁶

ومن زاوية تحليلية، يمكن اعتبار أن الاتحاد الأوروبي يوظف القانون هنا كأداة تنظيمية لأكالية صدامية، حيث تستخدم الأحكام القضائية لإعادة ضبط العلاقة دون المساس بجوهرها. ويعد هذا التوجه تعبيراً عن براغماتية مؤسساتية تسعى إلى الحفاظ على قدرة الاتحاد على التحرك في بيئة دولية مضطربة، دون التضحية بمصالحه الاستراتيجية الأساسية.²⁴⁷

يتضح من التحليل أن عوامل الأمن الغذائي، والهجرة، وال طاقة تشكل الإطار التفسيري الأبرز للمرونة الأوروبية في التعامل مع أحكام 2024، بما في ذلك القبول الضمني بصيغ مثل "رسائل" بروكسل-الرباط. فهذه الرسائل لا تعكس ضعفاً قانونياً، بل تعبيراً عن توازن دقيق بين مقتضيات

243 وزارة الداخلية، التعاون المغربي-الأوروبي في مجال تدبير الهجرة، تقرير رسمي، الرباط، 2022، ص 11-16.
244 وزارة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة، آفاق الشراكة الطاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرباط، 2023، ص 27-33.

245 عبد الله ساعف، السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بين القيم والمصالح، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2020، ص 91-97.

246 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رهانات التجارة الخارجية المغربية في السياق الدولي الجديد، الرباط، 2022، ص 48-54.

247 نجيب أقصبي، الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي بالمغرب، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2021، ص 122-128.

الشرعية القضائية وضرورات الواقعية الجيوسياسية، في سياق تتداخل فيه المصالح بشكل يجعل من الحلول المرنة الخيار الأكثر عقلانية.²⁴⁸

المطلب الثاني: الاستراتيجية المغربية في تثبيت الأمر الواقع القانوني-الاقتصادي

أبان التعاطي المغربي مع أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2024 عن تحول استراتيجي واضح، انتقل فيه من منطق الدفاع القانوني ورد الفعل إلى منطق المبادرة وتثبيت الأمر الواقع القانوني-الاقتصادي داخل السوق الأوروبية. فقد عملت الرباط على توظيف المرونة المؤسسية التي أتاحتها "رسائل" بروكسل-الرباط، ليس فقط لضمان استمرارية تدفق منتجات الأقاليم الجنوبية، بل لإعادة إدماجها ضمن إطار عملي يركز على الوظيفة الاقتصادية والتنموية بدل الجدل السيادي. وتكمن أهمية هذا المطلب في تحليل محددات هذه الاستراتيجية، وأدواتها القانونية والسياسية، وحدود نجاعتها في مواجهة تطورات مستقبلية محتملة.²⁴⁹

الفقرة الأولى: من الدفاع القانوني إلى هندسة الشراكة الاقتصادية

يعكس التعاطي المغربي مع تداعيات أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2024 انتقالاً نوعياً في مقاربة تدبير العلاقة مع الاتحاد، حيث لم يعد الرهان منصبا على المواجهة القانونية أو الاكتفاء بالدفاع القضائي، بل على إعادة هندسة الشراكة الاقتصادية ضمن أطر عملية تسمح بتثبيت استمرارية ولوج منتجات الأقاليم الجنوبية إلى السوق الأوروبية. ويفهم هذا التحول في ضوء تجربة تراكمية راكمها المغرب منذ أحكام 2016 و2018، والتي أظهرت محدودية الرهان على الحسم القضائي داخل منظومة قانونية-سياسية معقدة كالمنظومة الأوروبية.²⁵⁰

في هذا السياق، أعادت الرباط ترتيب أولوياتها، معتبرة أن الصراع القانوني الصرف قد يفضي إلى نتائج رمزية دون ضمانات عملية، بينما تتيح هندسة الشراكة الاقتصادية إمكانات أوسع لتدبير الآثار الواقعية للأحكام. وقد تجسد ذلك في التركيز على تعزيز البعد الوظيفي للعلاقة التجارية، عبر إبراز مساهمة المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية في الأمن الغذائي الأوروبي، واندماجها في سلاسل قيمة تخضع لمعايير أوروبية صارمة، بما يجعل إقصاءها قراراً عالي الكلفة اقتصادياً وسياسياً.²⁵¹

كما اعتمدت الاستراتيجية المغربية على توسيع دائرة الفاعلين المعنيين بالشراكة، من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، والغرف القطاعية، والمنتخبين المحليين، في إبراز الأثر التنموي المباشر للاتفاقيات. وقد سمح هذا التوجه بنقل النقاش من مستوى الجدل القانوني المجرد إلى مستوى المصالح الملموسة، حيث باتت المؤسسات الأوروبية أمام معطيات كمية ونوعية تبرز

248 Mark Leonard, "Connectivity, Security and EU External Relations", European Council on Foreign Relations, 2022, pp. 6-10.

249 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المقاربة المغربية في تدبير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد أحكام محكمة العدل الأوروبية، مذكرة تحليلية، الرباط، 2024، ص 5-9.

250 عبد الله ساعف، القضاء الأوروبي والشراكات الخارجية: حدود التأثير وآفاق التكيف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2021، ص 77-83.

251 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اندماج المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية في السوق الأوروبية، الرباط، 2023، ص 41-47.

استفادة السكان المحليين من عائدات التبادل التجاري، وهو ما يعزز منطق الاستمرارية داخل الاتحاد.²⁵²

ومن جهة أخرى، راهن المغرب على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة موازية للمسار القانوني، عبر تكثيف التواصل مع المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء، والفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين، بهدف بناء توافقات عملية حول ضرورة الحفاظ على استقرار الشراكة. وقد أدرجت "رسائل" بروكسل-الرباط ضمن هذا الإطار كآلية تقنية-سياسية تجسد نتائج هذا التفاعل، دون المرور عبر مساطر تفاوضية رسمية قد تعيد فتح نقاشات سيادية حساسة.²⁵³

ويلاحظ أن هذه الهندسة الجديدة للشراكة قامت على منطق "التحصين المتبادل"، حيث حرص المغرب على تقديم نفسه كشريك لا غنى عنه في مجالات استراتيجية متعددة، بما يجعل أي تشدد قانوني غير محسوب من شأنه الإضرار بمصالح أوروبية مباشرة. وقد تعزز هذا المنطق في ظل السياق الدولي المضطرب، الذي زادت فيه الحاجة الأوروبية إلى شركاء مستقرين في الجوار الجنوبي، سواء على مستوى الغذاء أو الطاقة أو الأمن.²⁵⁴

وفي المقابل، لم تغفل الاستراتيجية المغربية البعد القانوني كليا، بل أعادت توظيفه ضمن مقاربة تكاملية، تقوم على احترام الإطار القضائي الأوروبي شكليا، مع العمل على تكييف آليات التنفيذ بما يضمن استمرار التدفقات التجارية. ويظهر ذلك في القبول الضمني بإعادة صياغة بعض المساطر التقنية، مثل التتبع والشفافية، دون المساس بجوهر إدماج المنتجات. وهو ما يعكس فهما عميقا لطبيعة النظام الأوروبي، الذي يسمح بهوامش واسعة بين النص القانوني والتطبيق العملي.²⁵⁵ غير أن هذه المقاربة لا تخلو من تحديات، إذ يظل تثبيت الأمر الواقع القانوني-الاقتصادي رهينا باستمرار التوازنات الحالية داخل الاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى المؤسسات أو السياق السياسي العام. فصعود تيارات سياسية أكثر تشددا، أو صدور اجتهادات قضائية جديدة أكثر صرامة، قد يعيد طرح الإشكال من جديد. ومع ذلك، يبدو أن المغرب يراهن على عامل الزمن، وعلى تعميق تشابك المصالح الاقتصادية، كوسيلة لتحويل الحلول المرحلية إلى وقائع مستقرة يصعب التراجع عنها.²⁵⁶

ومن زاوية تحليلية، يمكن القول إن انتقال المغرب من الدفاع القانوني إلى هندسة الشراكة الاقتصادية يعكس نضجا في إدارة الملفات المعقدة، حيث لم يعد الهدف هو كسب معركة قانونية رمزية، بل ضمان نتائج عملية مستدامة. ويعد هذا التوجه جزءا من استراتيجية أوسع لتثبيت موقع

252 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التنمية المجالية بالأقاليم الجنوبية ودور الشركات التجارية، الرباط، 2022، ص 29-35.

253 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الدبلوماسية الاقتصادية المغربية في الفضاء الأوروبي المتوسطي، الرباط، 2023، ص 12-17.

254 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في سياق الأزمات الدولية، تقرير تحليلي، الرباط، 2024، ص 54-60.

255 محمد بنعليلو، مرونة النظام القانوني الأوروبي في تدبير العلاقات الخارجية، مجلة الدراسات القانونية، العدد 15، الرباط، 2022، ص 66-72.

256 نجيب أقصي، الاقتصاد السياسي للشراكة المغربية-الأوروبية، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2021، ص 189-195.

المغرب كفاعل إقليمي موثوق، قادر على التكيف مع القيود القانونية دون التفريط في مصالحه الجوهرية. كما يبرز هذا المسار أن إدارة التعقيد، بدل السعي إلى الحسم، قد تشكل الخيار الأكثر فعالية في بيئة دولية تتسم بتداخل القانون والسياسة والاقتصاد.²⁵⁷

الفقرة الثانية: حدود نموذج "الرسائل" و آفاق تطوره مستقبلا

على الرغم من الفعالية العملية التي أبان عنها نموذج "رسائل" بروكسل-الرباط في تدبير آثار أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لسنة 2024، فإن هذا النموذج يظل محكوما بجملة من الحدود البنائية التي تطرح تساؤلات جدية حول مدى استدامته وقدرته على الصمود أمام التحولات القانونية والسياسية المستقبلية. فهذه الرسائل، وإن نجحت مرحليا في تجاوز مآزق الإلغاء القضائي، لا ترقى إلى مستوى تسوية قانونية نهائية، بل تظل ترتيبات انتقالية قائمة على توازن هش بين الامتثال الشكلي للأحكام والحفاظ على المصالح الاستراتيجية المتبادلة.²⁵⁸

وتتمثل أولى حدود هذا النموذج في طبيعته القانونية غير المستقرة، إذ لا تستند الرسائل إلى أساس تعاقدية صلب يحصنها من الطعن القضائي المحتمل. فكونها أدوات تنفيذية مرنة يجعلها عرضة للتشكيك في حال اعتبرت التفاقا على منطوق أو روح الأحكام القضائية، خاصة إذا ما أعيد طرح النزاع أمام القضاء الأوروبي من قبل فاعلين غير حكوميين. ويكشف هذا المعطى عن مفارقة أساسية مفادها أن المرونة التي تمنح الرسائل فعاليتها العملية هي ذاتها التي تضعف متانتها القانونية على المدى البعيد.²⁵⁹

كما يبرز حد آخر يتمثل في الارتباك الكبير لهذا النموذج للسياق السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، حيث إن استمراريته تظل مرتبطة بتوازنات مؤسسية متغيرة، سواء على مستوى المفوضية أو داخل البرلمان الأوروبي أو في مواقف الدول الأعضاء. فصعود تيارات سياسية أكثر تشددا تجاه قضايا السيادة وحقوق الإنسان قد يفضي إلى إعادة تقييم هذه الصيغة المرنة، وربما الدفع نحو مقاربات قانونية أكثر صرامة، تقلص هامش المناورة الذي أتاحته الرسائل في المرحلة الحالية.²⁶⁰ ومن زاوية أخرى، يطرح نموذج الرسائل إشكال الشفافية والمشروعية الديمقراطية، إذ غالبا ما تنتقد هذه الأدوات لكونها تدار داخل دوائر تنفيذية ضيقة، بعيدا عن الرقابة البرلمانية الموسعة. ويثير هذا الوضع تحفظات داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية الأوروبية، التي ترى في تكاثر الصيغ غير التعاقدية خطرا على وضوح القواعد القانونية وعلى مبدأ مساءلة صانعي القرار. وقد يتحول هذا النقد، مع مرور الوقت، إلى ضغط مؤسسي يدفع نحو تقنين أو تقليص استخدام هذه الأدوات.²⁶¹

257 Ian Manners, "The European Union as a Normative Power Revisited", Journal of Common Market Studies, Vol. 58, No. 4, 2020, pp. 953–970.

258 المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، التحولات القانونية في الشراكات الدولية للمغرب، الرباط، 2024، ص 11–17.

259 سعيد بنيس، القضاء الأوروبي وحدود المرونة في العلاقات الخارجية، مجلة السياسة والقانون، العدد 8، الرباط، 2023، ص 55–61.

260 عبد الإله بلقزيز، أوروبا المتحولة: الشعبية وتأثيرها على القرار الخارجي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2022، ص 201–207.

261 مجلس النواب المغربي، الشفافية والرقابة على الاتفاقيات الدولية، تقرير برلماني، الرباط، 2021، ص 34–39.

أما من المنظور المغربي، فرغم المكاسب العملية التي حققتها الرسائل، فإن الاعتماد المفرط عليها قد يفضي إلى نوع من "التجميد القانوني" للإشكال، دون حسمه بشكل نهائي. فالمغرب يظل أمام وضعية قانونية غير محسومة داخل المنظومة الأوروبية، ما يجعله مطالباً بالاستمرار في استثمار الدبلوماسية الاقتصادية والمؤسسية لتجديد مبررات الاستمرارية في كل مرحلة. ويعكس هذا المعطى أن الرسائل، وإن وفرت متنفساً مرحلياً، لا تغني عن بناء تراكم قانوني-سياسي طويل الأمد.²⁶²

وفي المقابل، تفتح هذه الصيغة آفاقاً مستقبلية لتطوير نموذج أكثر استقراراً، يقوم على إدماج مضامين الرسائل ضمن أطر قانونية أو تنظيمية أكثر وضوحاً، سواء عبر تحيين الاتفاقيات القائمة، أو من خلال اعتماد بروتوكولات تفسيرية تضيي طابعاً شبه تعاقدي على ما كان يدار سابقاً كترتيب مرن. ويعد هذا السيناريو رهيناً بقدرة الطرفين على تحويل الوقائع الاقتصادية المستقرة إلى مبررات قانونية يصعب تجاوزها.²⁶³

كما أن تطور السياق الجيوسياسي الإقليمي والدولي قد يعزز من موقع هذا النموذج بدل إضعافه، خاصة إذا استمرت حاجة الاتحاد الأوروبي إلى شركاء موثوقين في مجالات الغذاء والطاقة والهجرة. ففي هذه الحالة، قد تتحول الرسائل من أداة استثنائية إلى ممارسة مؤسسية شبه مستقرة، تستخدم لتدبير ملفات مشابهة في مناطق أخرى، بما يعكس تحولاً أوسع في فلسفة القانون الأوروبي الخارجي نحو مزيد من البراغمية.²⁶⁴

ومن منظور استشرافي، يمكن القول إن مستقبل نموذج "رسائل بروكسل-الرباط" سيتحدد بمدى نجاحه في الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى منطق التراكم المؤسسي. فإذا استطاع الطرفان تحويل هذه الصيغة إلى جزء من عرف مؤسسي مستقر، فإنها قد تشكل سابقة في كيفية إدارة التوتر بين القضاء والسياسة في العلاقات الدولية. أما إذا بقيت محصورة في إطار استثنائي، فإنها ستظل عرضة للتآكل مع كل تحول قضائي أو سياسي جديد.

وتأسيساً على ذلك، يتضح أن نموذج الرسائل، رغم حدوده، يمثل مختبراً قانونياً-جيوسياسياً لاختبار قدرة الفاعلين على إدارة التعقيد دون الانزلاق إلى القطيعة. وهو نموذج يعكس انتقال العلاقات المغربية-الأوروبية إلى مرحلة جديدة، لا تدار فيها الخلافات عبر الحسم القانوني وحده، بل عبر مزيج من المرونة، والتراكم، وتكييف الوقائع الاقتصادية مع الإكراهات القانونية. ويبقى التحدي الأساسي مستقبلاً هو تحويل هذه المرونة إلى استقرار، دون التضحية بالأسس القانونية التي تمنح الشراكة مشروعيتها.²⁶⁵

262 عبد الله ساعف، إدارة النزاعات القانونية ذات البعد الجيوسياسي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2022، ص 119-125.

263 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، آفاق تطوير الشراكات الاقتصادية الدولية للمغرب، الرباط، 2023، ص 72-78.

264 وزارة الاقتصاد والمالية، التجارة الخارجية المغربية في سياق عدم اليقين الدولي، الرباط، 2024، ص 15-21.

265 Daniel Bethlehem, "The End of Law? International Law in a Time of Geopolitics", American Journal of International Law, Vol. 114, No. 1, 2020, pp. 1-18.

خاتمة:

أبرزت هذه الدراسة أن أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الصادرة سنة 2024 لم تحدث قطيعة قانونية أو اقتصادية مع وضع منتجات الأقاليم الجنوبية داخل السوق الأوروبية، بقدر ما دشنت مرحلة جديدة من تدير هذا الملف عبر منطق أكثر تعقيدا، يقوم على إعادة التكيف بدل الإلغاء، وعلى إدارة التوتر بين القضاء والسياسة بدل الحسم فيه. فقد كشفت التطورات اللاحقة لهذه الأحكام، ولا سيما اعتماد "رسائل" بروكسل-الرباط، أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا براغماتيا يوازن بين الامتثال الشكلي لاجتهادات محكمته والحفاظ على شراكة استراتيجية مع المغرب، تعد ذات أهمية متزايدة في سياق إقليمي ودولي مضطرب.

ومن خلال التحليل القانوني، تبين أن القضاء الأوروبي، رغم مركزية دوره في ضبط مشروعية العمل الخارجي للاتحاد، يظل محدود الفعل عندما يتعلق الأمر بملفات تتداخل فيها اعتبارات السيادة، والاستقرار الإقليمي، والمصالح الاقتصادية الحيوية. فقد تحول مفهوم "الإقليم" وشرط "موافقة السكان" من أدوات حاسمة للإقصاء القانوني إلى معايير إجرائية مفتوحة على التأويل، تدار عمليا عبر آليات تنفيذية وتقنية، أكثر مما تحسم قضائيا. وهو ما أفسح المجال أمام المؤسسات الأوروبية لاعتماد صيغ مرنة، مكنت من استمرار تدفق المنتجات دون الاصطدام المباشر بمنطق الأحكام.

وفي المقابل، أظهر التحليل الجيوسياسي أن المرونة الأوروبية لا يمكن فصلها عن رهانات أوسع تتعلق بالأمن الغذائي، وتدير الهجرة، والتحول الطاقى، وهي ملفات تجعل من المغرب شريكا لا غنى عنه في الجوار الجنوبي. وقد ساهم هذا الترابط في ترجيح كفة الواقعية السياسية داخل القرار الأوروبي، بما جعل من "رسائل" بروكسل-الرباط أداة لتدير التعقيد، لا تعبيرا عن ضعف قانوني أو تنازل سيادي.

أما على المستوى المغربي، فقد عكست الاستراتيجية المعتمدة بعد أحكام 2024 تحولا نوعيا من منطق الدفاع القانوني إلى منطق هندسة الشراكة الاقتصادية، عبر تثبيت الأمر الواقع القانوني-الاقتصادي من خلال تشابك المصالح، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإبراز الأثر التنموي المحلي للاتفاقيات. غير أن هذا المسار، رغم نجاعته الظرفية، يظل رهينا باستمرار التوازنات الحالية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة المغرب على تحويل الحلول المرحلية إلى وقائع مؤسسية أكثر استقرارا.

وانطلاقا من هذه الخلاصات، يمكن تقديم جملة من التوصيات:

أولا: على المستوى القانوني

- ضرورة الانتقال من تدير ظرفي قائم على الرسائل إلى التفكير في صيغ أكثر استقرارا، مثل بروتوكولات تفسيرية أو آليات تنظيمية، تقلص هامش الطعن القضائي المستقبلي.

- تعزيز التراكم القانوني المغربي داخل المنظومة الأوروبية، عبر الاستثمار في البحث القانوني المقارن، والتتبع الدقيق لاجتهادات محكمة العدل.

ثانيا: على المستوى المؤسسي الأوروبي

- توضيح الإطار القانوني للأدوات المرنة المستعملة في العلاقات الخارجية، بما يعزز الشفافية ويحد من الانتقادات المرتبطة بالالتفاف على الرقابة القضائية أو البرلمانية.
- اعتماد مقارنة أكثر اتساقا في التعامل مع الملفات الإقليمية الحساسة، تفاديا للازدواجية في المعايير.

ثالثا: على المستوى الاستراتيجي المغربي

- مواصلة تعميق تشابك المصالح الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجالات الغذاء والطاقة والانتقال الأخضر، بما يحول الاستمرارية العملية إلى ضرورة استراتيجية.
- تطوير الدبلوماسية الاقتصادية والمؤسساتية كرافعة موازية للمسار القانوني، بدل الاكتفاء بردود الفعل.

وخلاصة القول، فإن "رسائل" بروكسل-الرباط تمثل، في وضعها الراهن، حلا انتقاليا ذكيا لإدارة التوتر بين القضاء والسياسة، لكنها لا ترقى إلى تسوية نهائية. ويبقى التحدي الحقيقي في المستقبل هو تحويل هذه المرونة الظرفية إلى استقرار قانوني-اقتصادي مستدام، دون الإخلال بمبادئ الشرعية التي تشكل أساس الشراكة المغربية-الأوروبية.